

1501929-09.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

2ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501929-09.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501929-09.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199653/2021 - 04º D.P. GUARULHOS, 19214890 - 04º D.P. GUARULHOS, 3535/21/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2199653 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Rodrigo Santos de Oliveira, Renan Bezerra dos Santos e Janailson Almeida Ferreira foram denunciados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 14, II, em concurso material com o art. 180, caput, todos do Código Penal, porque, no dia 23 de julho de 2021, nesta cidade de Guarulhos, agindo em concurso entre si e com outros indivíduos não identificados, tentaram subtrair para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo e restrição à liberdade da ofendida Eunice Lopes de Menezes Tedesco, o veículo Toyota/Yaris de placas FWM5D87, além de valores da conta bancária da vítima; e porque, nas mesmas condições de tempo e lugar, receberam e conduziram coisa que sabiam ser produto de crime, consistente no veículo Fiat/Stilo de placas AOG1732, avaliado em R\$ 22.000,00, pertencente a Jobson Rodrigues Alves.

Narra a denúncia que os réus, visando à prática de um roubo, combinaram entre si a divisão de tarefas e utilizam na empreitada o veículo Fiat/Stilo acima descrito. Na

ocasião dos fatos, os réus observaram a vítima Eunice no interior do seu automóvel Toyota/Yaris e, fazendo uso do referido veículo, dela se aproximaram. Um dos indivíduos desceu pela porta de trás e empunhando um simulacro de arma de fogo anunciou o roubo e ordenou que a vítima descesse do veículo. A vítima acatou a ordem, desceu do veículo e fez menção de correr, mas o roubador a segurou pelo braço e disse que a levaria junto, ameaça que fez com que Eunice gritasse por socorro, mas ainda assim ela foi colocada no interior do veículo Fiat/Stilo, onde se encontravam os outros comparsas.

Segue a acusação narrando que os acusados disseram à vítima que queriam os cartões bancários dela, pois pretendiam fazer saques, mas, no decorrer da empreitada criminosa, os réus perceberam que havia uma viatura da Guarda Municipal, e o agente que conduzia o veículo passou a fazer manobras bruscas em meio a outros veículos enquanto fugia da viatura da GCM. Policiais militares foram acionados via Copom e visualizaram o veículo utilizado pelos réus na Rodovia Presidente Dutra em alta velocidade, iniciando-se uma perseguição. Durante a fuga, o indivíduo que conduzia o veículo o ativava contra usuário e motocicletas na Rodovia, tentando, sem sucesso, causar acidentes para que a viatura parasse para prestar socorro. Ainda de acordo com a denúncia, após breve perseguição, os policiais conseguiram emparelhar a viatura com o veículo Fiat/Stilo, e um dos policiais disparou na direção dos pneus do veículo, que começou a diminuir a velocidade até parar. Os assaltantes ainda esboçaram nova tentativa de fuga, mas os policiais efetuaram outros disparos, logrando parar o veículo. Em seguida, a vítima desceu correndo do banco traseiro pedindo socorro. Com Janailson foi encontrado um simulacro de arma de fogo. A bolsa e pertences da vítima estavam jogados no interior do veículo. Após vistoria no veículo Fiat/Stilo, que ostentava as placas EBC1G81, apurou-se que as placas originais eram AOG1732.

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2021 (fl. 123).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 197/201, 228 e 230/236).

Iniciada a instrução probatória, foram colhidas as declarações da vítima Eunice e ouvidas as testemunhas Marcelo José Virgílio e Rivaldo Leite Lins (fls. 297/298). Após a colheita desta prova, o Ministério Público aditou a denúncia para: a) consignar que a vítima Eunice possui 62 anos de idade; b) apontar que, após a vítima ser colocada no veículo dos assaltantes, ela foi obrigada a entregar seus cartões, informar as respectivas senhas e número de PIX e a permitir acesso ao aplicativo do banco instalado em seu celular, pois os assaltantes desejavam fazer saques e compras com os cartões; as informações fornecidas pela vítima eram repassadas a comparsas por telefone; c) indicar Janailson como o condutor do veículo Fiat/Stilo durante a empreitada criminosa; e d) alterar a qualificação jurídica dos fatos, atribuindo aos réus a prática dos crimes previstos no art. 158, §§ 1º e 3º, c/c art. 61, II, h, e art. 180, caput, todos do Código Penal, em concurso material (fls. 06/10).

O aditamento foi recebido em 14 de dezembro de 2021 (fl. 328).

Os réus foram citados do aditamento e apresentaram resposta à acusação (fls. 348 e 350/354).

Durante a instrução probatória foram colhidas as declarações das vítimas e ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia. Em relação a dosimetria da pena, requereu: a fixação da pena-base acima do mínimo legal, do roubo em virtude da ação audaciosa (em plena luz do dia) e perigosa (manobras bruscas em movimentada rodovia) dos acusados, do crime de receptação, em razão do valor do bem (automóvel subtraído dias antes); a incidência da agravante da reincidência em relação a Rodrigo e Janailson, e da idade da vítima em relação a todos acusados; a incidência da majorante do art. 158, § 1º, do Código Penal; e a imposição do regime fechado para início do cumprimento das penas (fls. 423/428).

A defesa de Renan requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal (fls. 429/433).

A defesa de Janailson e Rodrigo requereu a absolvição por falta de provas e, na

hipótese de condenação, pena-base no mínimo, não incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, redução máxima em razão da tentativa e regime diverso do fechado (fls. 440/452).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase policial foram ouvidas as vítimas e três testemunhas.

Eunice relatou que, na ocasião dos fatos, saiu de um salão de cabeleireiro e entrou no seu veículo. Um veículo Fiat/Stilo cinza parou ao lado do seu automóvel, dele desembarcou, pela porta de trás, um indivíduo que, empunhando uma arma de fogo, dissimulando-a com a blusa, anunciou o roubo e ordenou que descesse do veículo. Desceu do veículo e fez menção de correr, mas o indivíduo a seguiu pelo braço e disse que a levaria junto. Gritou por socorro. O assaltante a colocou no veículo Fiat/Stilo, onde havia outros dois indivíduos. Seu veículo foi deixado no local. Assim que entrou no veículo dos roubadores, eles disseram que queriam apenas seus cartões, pois pretendiam fazer saques. Em dado momento, os assaltantes perceberam que havia uma viatura da GCM nas proximidades, mas acreditavam que não estavam na busca deles. Para se certificarem disso, eles fizeram manobras bruscas em meio a outros veículos, e quando perceberam que a viatura fazia o mesmo, aceleraram o veículo. Notou que outras viaturas fizeram um cerco na rodovia. Tentou desembarcar com o veículo ainda em movimento, mas foi segurada no braço por um dos assaltantes. Quando o veículo parou, desembarcou, correu e pediu socorro. Quando entrou no veículo, os assaltantes ordenaram que cobrisse o rosto com a máscara que usava, e assim permaneceu o tempo todo até descer do veículo. Não teve bens subtraídos, e os agentes não conseguiram usar seus cartões. Seu veículo permaneceu no local. Ficou em poder dos assaltantes por cerca de trinta minutos. Eles eram muito agressivos e proferiam ameaças, mas não sofreu agressões (fl. 31).

Daniel Vinicius Silvestrim Neves, policial militar, relatou que realizava patrulhamento de rotina quando foi irradiado via Copom um roubo em andamento em que a vítima, provavelmente, estaria em poder dos assaltantes, sendo informado que os fatos haviam sido relatados por guardas municipais, que acompanhavam o veículo na Rodovia Presidente Dutra. Foi até o local apontado e passou a acompanhar o veículo. Acionou os sinais luminosos da viatura, dando ordem de parada, mas o comando não foi obedecido. Durante a fuga, o indivíduo que conduzia o veículo o jogava contra usuários da via e contra motocicletas, tentando causar acidentes para que a viatura parasse para prestar socorro. A viatura emparelhou com o veículo; efetuou dois disparos na direção dos pneus do veículo, que começou a diminuir a velocidade, mas assim que desembarcou os assaltantes aceleraram o veículo novamente. Efetuou novos disparos nos pneus, o que também foi feito por seu companheiro de farda. O veículo parou e foi realizada a abordagem. A vítima desembarcou do banco traseiro e correu pedindo socorro. Os assaltantes tentaram desembarcar e correr, mas foram detidos. Eles foram identificados como sendo Rodrigo, Renan e Janailson. Com o último foi encontrado um simulado de arma de fogo, na cintura, sob suas vestes. No interior do veículo estava a bolsa da vítima. O veículo ostentava as placas EBC1G81, mas as originais eram AOG1732, tratando-se de veículo roubado no dia 16.07.2021 (fls. 37/38).

O policial militar Rivaldo Leite Lins apresentou relato idêntico (fl. 39).

Marcelo José Virgílio, guarda municipal, relatou que estava de serviço quando, por volta das 14h40, um motoboy o informou que havia acabado de presenciar um roubo, relatando que indivíduos estavam em um Fiat/Stilo nas imediações. Passou a seguir o veículo, que era ocupado por três indivíduos e uma mulher no banco traseiro, possivelmente a vítima. Seguiu o veículo até a Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, e acionou a polícia. Policiais militares efetuaram disparos na direção dos pneus do veículo Fiat/Stilo e conseguiram realizar a abordagem. A vítima era uma senhora, e os três assaltantes se renderam. Tratava-se dos réus. Em poder de Janilson foi encontrada uma pistola de plástico. O veículo Fiat/Stilo ostentava as placas EBC1G81, mas consultando a numeração do chassi, descobriu que as placas originais eram outras, sendo o automóvel era produto de roubo (fl. 41). Jobson relatou que no dia 16.07.2021, por volta das 08h, ao estacionar seu veículo Fiat/Stilo, foi abordado por um indivíduo que, armado com um revólver, anunciou o

roubo e levou o veículo, seu celular e documentos pessoais. Não tem condições de reconhecer o assaltante (fl. 42).

Perante o delegado de polícia, os réus permaneceram em silêncio (fls. 27/30).

Em juízo, foram colhidas as declarações das vítimas, ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogados os réus.

Eunice disse que não tem condições de reconhecer os autores do crime. Relatou que saiu do salão de beleza e entrou no seu carro. Ficou alguns segundos no interior do veículo e quando ia sair foi surpreendida por veículo que parou ao seu lado; desse veículo desembarcou um indivíduo armado que se aproximou e mandou que saísse do carro, o que fez. Pensou que o assaltante levaria seu veículo, mas ele disse que teria que acompanhar ele e seus comparsas. Ficou desesperada e começou a gritar. Foi jogada para dentro do carro dos assaltantes, os quais apanharam sua bolsa no interior do seu veículo. Ficou com os olhos vendados, mas ouviu duas pessoas no banco da frente; o indivíduo que a abordou ficou no banco traseiro. Eles queriam seus cartões de crédito, senhas e pix. Eles pediram para que não gritasse mais. Forneceu todas as senhas aos assaltantes. Eles repassavam as informações a outra pessoa. Eles faziam diversas perguntas sobre sua conta bancária. Em dado momento, um dos indivíduos percebeu que havia um carro de polícia os seguindo. Eles, então, passaram a transitar em alta velocidade. Posteriormente, descobriu que os guardas sabiam que estava no veículo, pois haviam sido informados do crime por um motoqueiro, que ouviu seus gritos de socorro e viu o assalto. Os assaltantes ficaram desesperados durante a perseguição. Em determinado momento, ouviu tiros, mas eles continuando fugindo. Quando o carro parou, desembarcou e correu na direção do policial, gritando que era refém. Os assaltantes foram rendidos pelos policiais. Ficou cerca de 40 minutos em poder dos assaltantes. Não sofreu agressões físicas. Enquanto estava com os assaltantes, teve que liberar a eles acesso ao aplicativo do seu banco.

Jobson disse que, no dia 16 de julho de 2021, teve o seu veículo Fiat/Stilo roubado. Na delegacia de polícia lhe foram apresentados alguns rapazes, mas não reconheceu nenhum deles como autor do crime.

Marcelo, guarda municipal, relatou, no dia dos fatos, fazia patrulhamento de rotina com seu companheiro quando, por volta das 14h20, foram informados por transeuntes de que uma vítima havia sido assaltada e estava dentro de um veículo Fiat/Stilo com os assaltantes. Havia visto esse veículo momentos antes. Decidiram fazer um acompanhamento e informavam via rede outras equipes da GCM e forças policiais. A abordagem do veículo foi feita pela Polícia Militar. Foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Após a abordagem, os assaltantes ficaram em silêncio. O veículo que eles usaram ostentava placas falsas e era produto de crime. A vítima relatou que os assaltantes proferiam ameaças, dizendo que a jogariam na rodovia, e diziam que queriam fazer saques e pix.

Rivaldo, policial militar, relatou que uma vítima foi tomada de roubo, sendo a ação criminosa visualizada por um motoqueiro que comunicou os fatos a guardas municipais. Os fatos foram irradiados via Copom, tendo se iniciado uma perseguição pela Rodovia Presidente Dutra. Foi feito um cerco, mas os assaltantes conseguiram escapar. O veículo foi interceptado. Nele estavam três indivíduos e a vítima. Foi apreendido um simulacro de arma de fogo. O veículo era produto de roubo; as placas que ele ostentava eram falsas. Após a abordagem, os indivíduos permaneceram em silêncio. A vítima relatou que foi abordada próximo ao Bosque Maia, que os assaltantes a retiraram do seu veículo, que foi abandonado, e que eles diziam que pretendiam efetuar saques. Não conhecia os réus. Os assaltantes conduziam o veículo em alta velocidade e colocando a vida dos usuários da via em perigo. Durante a perseguição, eles jogaram o veículo contra a viatura, o que quase fez com que capotasse. A vítima disse que os assaltantes a seguravam com força pelo braço e diziam que se fossem interceptados por policiais iriam matá-la.

Em interrogatório, os réus negaram a prática do crime. Os três disseram que estavam apenas passando pelo local quando foram abordados e presos por policiais militares. Essas são as provas produzidas.

Não obstante a manifestação dos combativos defensores e negativas apresentadas pelos réus, a pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva do crime de extorsão qualificada é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 11/12), boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição e apreensão (fl. 40) e prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria é certa e recai sobre os réus.

Silentes na Delegacia de Polícia, em juízo, os réus negaram o cometimento dos crimes e disseram que apenas passavam pelo local quando foram abordados pelos policiais.

As negativas, contudo, restaram isoladas.

Com efeito, no momento da abordagem, a vítima gritou por socorro, tendo um popular não identificado percebido a ação criminosa e relatado os fatos ao guarda municipal Marcelo. Em juízo, esse agente público relatou que, após ser comunicado dos fatos, passou a acompanhar o veículo e informou o ocorrido a outras forças policiais.

Por intermédio do Copom, os fatos chegaram ao conhecimento dos policiais militares Daniel e Rivaldo, tendo o segundo, em audiência judicial, relatado que avistou o veículo utilizado pelos assaltantes na Rodovia Presidente Dutra, tendo se iniciado uma perseguição, sendo necessário efetuar disparos na direção dos pneus para parar o automóvel. Rivaldo relatou, ainda, que o veículo foi parado e os réus, que o ocupavam, prontamente detidos.

Somado aos relatos dos agentes públicos, têm-se as declarações da vítima, que em solo policial e em juízo narrou com detalhes a empreitada criminosa, informando que foi arrebatada quando entrava no seu carro, colocada no interior do veículo no qual estavam os três assaltantes e permanecido em poder deles por cerca de 40 minutos, só sendo liberada em razão da ação policial.

Veja-se que não houve qualquer lapso entre a perseguição policial e a detenção dos réus. Em outras palavras, iniciada a perseguição, os acusados não saíram do campo de visão dos policiais militares.

Demais disso, a detenção ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, local que, sabidamente, não há o trânsito de pedestres – justamente por isso os policiais puderam efetuar disparos na direção dos pneus dos veículos, o que não ocorreria caso houvesse transeuntes no local.

Em assim sendo, é simplesmente impossível que os réus tenham sido confundidos com os verdadeiros assaltantes, como sugerido por aqueles em seus interrogatórios.

Nesse passo, cabalmente provado que os fatos ocorreram nos termos narrados na denúncia.

A conduta dos réus se subsume ao tipo do art. 158, § 3º, do Código Penal. Isso porque eles desejavam subtrair valores que a vítima possuía em sua conta bancária, através de saques com cartão de crédito e transferências via pix. E para tanto, de acordo com o plano previamente elaborado, precisavam restringir a liberdade da vítima.

Frise-se que a vítima, em ambas as oportunidades em que ouvida, relatou que, enquanto estava no poder dos assaltantes, foi obrigada a entregar a eles seus cartões bancários, fornecer as respectivas senhas e liberar acesso, no celular, ao aplicativo do seu banco.

O crime em questão é formal e se consumou no momento em que a vítima cedeu às ameaças dos réus e forneceu a eles seus cartões, senhas bancárias e acesso ao aplicativo do banco. Lembre-se que o “crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida” (Súmula 96 do STJ).

Restou configurada a majorante prevista no art. 158, § 1º, do Código Penal, pois o crime foi praticado por pelo menos três agentes. Frise-se que há muito se rechaça a mera interpretação topográfica, sendo possível reconhecer majorante em parágrafo anterior à qualificadora. A propósito:

Apelação. Denúncia que imputou aos acusados os crimes de roubo duplamente majorado e extorsão qualificada. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório a ensejar a condenação do acusado pelos crimes de roubo duplamente majorado e extorsão qualificada, em concurso material. O agente que, num primeiro momento, mediante grave ameaça ou violência, subtrai bem da vítima, e, na sequência, também mediante grave ameaça ou violência, constrange a vítima a fornecer cartões com as respectivas senhas, privando sua liberdade, comete os

crimes de roubo e extorsão qualificada (artigo 158, par. 3º, do Código Penal), em concurso material. 2. A figura qualificada prevista no artigo 158, par. 3º, do Código Penal - o chamado "sequestro relâmpago, criado pela Lei nº 11.923/09, não configura um crime autônomo de extorsão, mas apenas um tipo derivado da conduta tipificada na cabeça do artigo. Neste passo, não há incompatibilidade entre a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e as majorantes previstas no par. 1º, do citado artigo 158, do Código Penal, de sorte que citadas causas de aumento de pena também incidem na hipótese prevista no artigo 158, par. 3º. Assim como hoje já se admite a figura do furto qualificado privilegiado, a chamada posição topográfica não é fator a afastar a aplicação das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes à extorsão. 3. Sanção de Jean que comportam redução. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1509506-57.2019.8.26.0228; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020)

A materialidade do crime de receptação está igualmente comprovada pelos já citados documentos (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto e exibição e apreensão).

O boletim de ocorrência de fls. 53/54 comprova a origem criminoso do veículo Fiat/Stilo de placas AOG1732. E as circunstâncias do delito não deixam dúvidas de que os réus tinham ciência desta circunstância, pois não portavam qualquer documento do veículo, que inclusive ostentava placas falsas, e ainda o utilizaram para o cometimento de sequestro-relâmpago.

Contudo, apenas Janailson conduziu o veículo e só ele pode ser responsabilizado pelo crime.

Não existem nos autos elementos que permitam concluir, com a segurança exigida para um édito condenatório, que os corréus tenham recebido o veículo, tampouco seria possível dizer que eles concorreram, prestando auxílio moral ou material, para a conduta de Janailson.

Assim, apesar de as circunstâncias evidenciarem que Rodrigo e Renan sabiam que o veículo Fiat/Stilo era produto de roubo, eles não praticaram nenhuma das condutas nucleares previstas no art. 180, caput, do Código Penal, impondo-se, assim, a absolvição.

Estabelecida a responsabilidade dos réus pela prática do crime do art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, e de Janailson também pelo cometimento do crime do art. 180, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

- Janailson

Em relação ao crime de extorsão, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não são inteiramente favoráveis a Janailson.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. Não agiu o acusado com culpabilidade acentuada. As consequências e motivos do crime são normais à espécie. A vítima não contribuiu para a infração.

As circunstâncias da extorsão, contudo, são graves e ultrapassam a normalidade típica. Isso porque, durante a fuga, Janailson conduziu o veículo de forma perigosa, em alta velocidade e realizando manobras imprudentes, colocando em risco a vida dos demais usuários da rodovia e também da vítima. Mais que isso, conforme informado pelo policial militar Rivaldo, esse réu utilizou o veículo como uma arma, jogando-o na direção de outros veículos que transitavam pela via e também contra a viatura.

Esse réu, no mais, ostenta péssimos antecedentes. Examinando a certidão de fls. 406/409, verifica-se que ele possui quatro condenações definitivas: a) processo nº 0012119-23.2009.8.26.0278, da 2ª Vara Criminal de Itaquaquecetuba, com trânsito em julgado em 03.11.2010; b) processo nº 002858-92.2013.8.26.0278, da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Itaquaquecetuba, com trânsito em julgado em 04.12.2014; c) processo nº 0005764-55.2013.8.26.0278, da 2ª Vara Criminal de Itaquaquecetuba, com trânsito em julgado em 14.12.2015; e d) processo nº 1500574-66.2018.8.26.0535, da 6ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 09.03.2021.

Nesta primeira etapa, valoro como maus antecedentes as duas condenações mais antigas (itens a e b).

Em razão das circunstâncias do crime e maus antecedentes, e levando-se em conta que são duas as condenações pretéritas consideradas, estabeleço a pena-base do crime de extorsão acima do mínimo legal, em 08 (oito) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as agravantes do art. 61, I, e II, h, do Código Penal, pois o réu é duplamente reincidente (processos nº 0005764-55.2013.8.26.0278 e 1500574-66.2018.8.26.0535, acima detalhados), e a vítima tinha mais de 60 anos na data do crime.

Em virtude destas agravantes, e levando-se em consideração que se trata de dupla reincidência, elevo a pena em 1/4, fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na derradeira etapa do cálculo, diante da majorante do art. 158, § 1º, do Código Penal, agravo a pena em 1/3, operação que resulta em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

No que tange ao crime de receptação, na primeira etapa, desfavorável apenas a circunstância referente aos maus antecedentes. Sendo duas as condenações consideradas nesta etapa (processos nº 0012119-23.2009.8.26.0278 e 002858-

92.2013.8.26.0278, conforme acima detalhado), fixo a pena acima do mínimo legal, em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência, ante a condenação sofrida pelo réu nos processos nº 0005764-55.2013.8.26.0278 e 1500574-66.2018.8.26.0535, acima detalhados. Em razão dela, e por serem duas as condenações valoradas nesta fase, elevo a pena em 1/5, fixando-a em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Não há majorantes ou minorantes.

Configurado o concurso material entre os crimes de extorsão e receptação, nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas, o que resulta em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multas, sanção que torno definitiva.

Fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Em razão dos péssimos antecedentes, quantidade de pena aplicada e gravidade concreta dos crimes, Janailson deverá iniciar o desconto da sanção corporal no regime fechado.

Não é possível a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o regime prisional não foi fixado exclusivamente com base na quantidade de pena aplicada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

- Rodrigo

As circunstâncias judiciais são parcialmente favoráveis ao réu.

Esse réu possui uma condenação pretérita, mas ela será valorada na fase seguinte.

Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são normais à espécie. Frise-se que as circunstâncias gravosas acima mencionadas (direção perigosa) decorreram de conduta praticada exclusivamente por Janailson e não podem ser utilizadas para recrudescer a sanção dos corréus. A vítima não contribuiu para a infração.

Por outro lado, Rodrigo agiu com acentuada culpabilidade. Isto porque ele praticou o crime durante o cumprimento de pena anteriormente aplicada em razão da prática de um roubo duplamente circunstanciado, encontrando-se no regime aberto (fls.

412/414), o que demonstra descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta do réu que pratica um crime quando estava em cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA

PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2.A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Em razão desta circunstância judicial, fixo a pena-base acima do piso, em 07 (sete) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, configuradas as agravantes da senilidade, pois a vítima tinha mais de 60 (sessenta) anos na data do crime, e da reincidência, haja vista que o réu foi definitivamente condenado pela prática de um roubo no processo nº 1005129-

76.2021.8.26.0278, da 1ª Vara Criminal de Itaquaquecetuba, com trânsito em julgado em 09.03.2021 (fls. 412/414).

Diante das duas circunstâncias legais, agravo a pena em 1/5, estabelecendo-a em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na derradeira etapa do cálculo, diante da majorante do art. 158, § 1º, do Código Penal, agravo a pena em 1/3, operação que resulta em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

Em razão da reincidência, quantidade de pena aplicada e gravidade concreta do crime, fixo o regime fechado para início do desconto da sanção.

Não é possível a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o regime prisional não foi fixado exclusivamente com base na quantidade de pena aplicada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

- Renan

As circunstâncias do art. 59 do Código Penal são favoráveis a Renan.

Ele não registra maus antecedentes, como se vê na certidão de fls. 410/411. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a conduta social ou personalidade do réu. Não agiu o acusado com culpabilidade acentuada. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são normais à espécie. Repita-se que as circunstâncias gravosas acima mencionadas (direção perigosa) decorreram de conduta praticada exclusivamente por Janailson e não podem ser utilizadas para recrudescer a sanção dos corréus. A vítima não contribuiu para a infração.

Assim, estabeleço a pena-base no mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, agravo a pena em 1/6, estabelecendo-a em 07 (sete) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na última etapa do cálculo, diante da majorante do art. 158, § 1º, do Código Penal, agravo a pena em 1/3, operação que resulta em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, sanção que torno definitiva.

Fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta do crime e quantidade de pena aplicada, fixo o regime fechado para início do desconto da reprimenda corporal.

Não é possível a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o regime prisional não foi fixado exclusivamente com base na quantidade de pena aplicada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para:

I - condenar o réu Janailson Almeida Ferreira, por infração ao art. 158, §§ 1º e 3º, e art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multas no mínimo legal;

II - absolver o réu Rodrigo Santos de Oliveira da imputação referente ao crime do art. 180, caput, do Código Penal e para condená-lo, por infração ao art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa no mínimo legal;

III- absolver o réu Renan Bezerra dos Santos da imputação referente ao crime do art. 180, caput, do Código Penal e para condená-lo, por infração ao art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa no mínimo legal.

Os réus não poderão recorrer em liberdade. O crime praticado por eles é concretamente grave: extorsão mediante restrição à liberdade da vítima. No mais, Janailson é multirreincidente, e Rodrigo, além de reincidente, praticou o delito durante o cumprimento de pena. A gravidade concreta do crime e histórico de dois dos réus indicam que eles fazem da prática de crimes patrimoniais um meio de vida, havendo fundado receio de que voltem a delinquir caso sejam soltos prematuramente. Ademais, como elas responderam ao processo presos, não se justificaria a soltura agora que condenados, sobretudo diante do regime prisional imposto. Por esses motivos, mantenho a prisão cautelar. Recomendem-se os réus ao estabelecimento em que se encontram recolhidos.

Condeno os acusados ao pagamento das custas processuais. Porém, concedo a eles os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, providencie a serventia as anotações e comunicações de praxe.

P.I.C.

Guarulhos, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA